

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕207号

纪律处分决定书

当事人：北京安鑫智合股权投资基金管理有限公司（以下简称安鑫智合）

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向安鑫智合送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕83号）。安鑫智合未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，安鑫智合存在以下违规行为：

（一）未谨慎勤勉履行管理人职责

安鑫智合未办理在管基金产品“深圳中乾泰达投资合伙企业（有限合伙）”、“深圳中唐唯品创业投资合伙企业（有限合伙）”、“安鑫宏业稳赢私募股权投资基金”投资项目相关股权的工商变更登记。以上行为违反了《私募基金监管办法》第四条、《私募投资基金管理人内部控制指引》第四条第（三）

项的规定。

（二）未履行重大事项变更报告义务

根据工商系统登记信息，2022年4月，安鑫智合的实际控制人变更为满昊，但目前安鑫智合在资产管理业务综合报送平台中填报的实际控制人仍为李慧丽。相关行为违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第二十二条的规定。

（三）不配合自律检查

2023年4月、2023年6月、2023年11月，协会通过资产管理业务综合报送平台向安鑫智合推送三次检查任务，安鑫智合均未回复。该行为违反了《中国证券投资基金业协会自律检查规则（试行）》第二十五条、《中国证券投资基金业协会自律检查规则》第二条的规定。

（四）虚假填报登记备案信息

经与安鑫智合时任合规风控负责人王丹沟通，王丹表示2017年4月至2022年4月间，其在安鑫智合担任合规风控负责人，目前已从安鑫智合离职，而王丹目前仍在资产管理业务综合报送平台中登记为安鑫智合合规风控负责人。相关行为违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第四条的规定。

以上事实有工商系统登记信息、资产管理业务综合报送平台登记信息、银行流水等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。

二、纪律处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

撤销安鑫智合管理人登记。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起15个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

根据《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金登记备案办法》的相关规定，私募基金管理人登记被撤销后，相关当事人不得继续使用“基金”“基金管理”字样或者近似名称进行私募基金活动，不得新增投资者和基金规模，不得新增投资。如相关当事人有在管私募基金产品的，应当根据法律法规、协会自律规则的规定和基金合同约定，及时清算私募基金财产或者依法将私募基金管理职责转移给其他经登记的私募基金管理人；被撤销登记的私募基金管理人对未清算的私募基金的受托管理职责和依法承担的相关责任，不因私募基金管理人登记被撤销而免除，不得通过注销市场主体登记、变更注册地等方式逃避相关责任。基金财产处置完毕的，相关当事人应当及时向市场主体登记机关办理变更名称、经营范围或者注销市场主体登记。

(本页无正文)

中国证券投资基金业协会

2024年5月9日



抄送：证监会市场二司（清整办），北京证监局。
